> E-BOOK GRATUITO · PROVAS DIGITAIS

Áudio de WhatsApp vale como prova? O guia para guardar do jeito certo

Quando um áudio pode ser usado, por que ele é contestado, como preservar sem estragar a prova e o que a perícia analisa.

Por **Iago Silva Rezende**, perito forense digital e analista de TI · atualizado em outubro de 2026

Neste material

01 A resposta curta

02 Quando o áudio é lícito

03 Por que o áudio é contestado

04 Como guardar o áudio sem estragar a prova

05 O que a perícia analisa

06 Checklist rápido

CAPÍTULO 01

A resposta curta

Sim, um áudio de WhatsApp pode ser usado como prova, em processos cíveis, trabalhistas, de família e criminais. O Código de Processo Civil admite todos os meios de prova legais e moralmente legítimos (art. 369), e conversas de aplicativo são usadas todos os dias na Justiça.

Mas "poder ser usado" é diferente de "convencer". Um áudio solto, encaminhado várias vezes ou só transcrito é fácil de contestar. O que dá força à prova é conseguir mostrar **quem falou, quando falou e que o arquivo não foi alterado**.

> **Importante**
>
> Este material é informativo e não substitui a orientação do seu advogado. Quem decide o valor de cada prova é o juiz do caso.

CAPÍTULO 02

Quando o áudio é lícito

Áudio que a outra pessoa mandou para você

Se o áudio foi enviado diretamente para você, você é o destinatário da mensagem. Esse é o cenário mais comum e, em regra, a mensagem pode ser apresentada no processo.

Gravação feita por quem participa da conversa

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é lícita a gravação feita **por um dos participantes** da conversa, mesmo sem o conhecimento do outro (Tema 237 de repercussão geral). Em processos criminais existem regras específicas, então confirme com seu advogado.

Quando a prova pode ser ilícita

- **Interceptação:** gravar ou capturar a conversa de outras pessoas, da qual você não participa, depende de ordem judicial (Lei 9.296/1996).
- **Acesso indevido:** pegar áudios entrando escondido no celular ou no WhatsApp Web de outra pessoa.
- **Divulgação abusiva:** espalhar o conteúdo fora do processo pode gerar responsabilidade, mesmo que a prova seja válida.

CAPÍTULO 03

Por que o áudio é contestado

Do outro lado, o advogado da parte contrária vai tentar enfraquecer a prova. Os argumentos mais comuns são:

1. **"Essa voz não é minha."** Discussão sobre autoria do áudio.
2. **"O áudio foi cortado ou editado."** Um trecho tirado de contexto muda o sentido.
3. **"Foi feito com inteligência artificial."** Com a clonagem de voz, esse argumento aparece cada vez mais.
4. **"O número não era meu nessa época."** Discussão sobre quem usava a conta.
5. **"Só existe um print ou uma transcrição."** Sem o arquivo original, fica difícil verificar.

Cada um desses pontos é respondido com a mesma coisa: **o arquivo original preservado, com o contexto e os metadados**, e, quando necessário, a análise técnica de um perito.

CAPÍTULO 04

Como guardar o áudio sem estragar a prova

1. **Não apague a conversa** e não "limpe" o WhatsApp para liberar espaço.
2. **Não encaminhe o áudio** para outras pessoas ou grupos como forma de "guardar". Isso cria cópias com outra data e outro contexto.
3. **Não converta nem edite** o arquivo (cortar, transformar em MP3, passar em aplicativo). O original do WhatsApp é um arquivo .opus e deve ficar assim.
4. **Exporte a conversa com mídia**: no WhatsApp, abra a conversa, toque em Mais, depois em Exportar conversa e escolha "Incluir mídia". Guarde o arquivo gerado em um local seguro.
5. **Faça prints do contexto**: a conversa antes e depois do áudio, com o nome do contato, o número e a data visíveis.
6. **Mantenha o backup ativo** no Google Drive ou no iCloud e, se puder, **guarde o aparelho** sem formatar ou trocar.
7. **Considere a ata notarial**: o tabelião acessa o celular, ouve e descreve o conteúdo em documento com fé pública (art. 384 do CPC).
8. **Em casos sensíveis, chame a perícia antes** de mexer em qualquer coisa.

> **Transcrição sozinha é fraca**
>
> Digitar o que foi dito ajuda o juiz a ler, mas não substitui o arquivo. Sempre junte o áudio original.

CAPÍTULO 05

O que a perícia analisa

Análise	Para que serve
Extração forense do aparelho	Copia a conversa e os arquivos direto do celular, com registro de cada etapa.
Hash (impressão digital do arquivo)	Um código calculado sobre o arquivo. Se alguém mudar um único bit, o código muda. Prova que o arquivo apresentado é o mesmo que foi coletado.
Metadados	Datas, duração, formato e origem do arquivo, comparados com o que aparece na conversa.
Análise de edição	Procura cortes, emendas, mudanças de ruído de fundo e outras marcas de montagem.
Comparação de locutor	Compara a voz do áudio com amostras conhecidas da pessoa, quando a autoria é discutida.
Cadeia de custódia	Documenta quem coletou, quando, como e onde a prova ficou guardada (arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal).

CAPÍTULO 06

Checklist rápido

- ☐ A conversa e o áudio original continuam no celular.
- ☐ Exportei a conversa com mídia e guardei em local seguro.
- ☐ Tenho prints mostrando contato, número e datas.
- ☐ Não encaminhei, não converti e não editei o áudio.
- ☐ O backup do WhatsApp está ativo e o aparelho está guardado.
- ☐ Conversei com meu advogado sobre ata notarial ou perícia.

Se o áudio é peça central do seu caso, vale preservar com método desde o começo. Refazer a coleta depois de um aparelho formatado ou de uma conversa apagada nem sempre é possível.

Precisa de ajuda com um caso real?

Eu atendo Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica, Cotia, São Paulo e também de forma remota. A conversa inicial é sem compromisso e com sigilo.

WhatsApp (11) 95947-3491 · rezendecyber.com.br